



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1129

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL FABBRICATO IN LOCALITÀ SERRA SECCA, CHE OSPITERÀ LA SEDE ARPAS DEL DIPARTIMENTO METEO - AUTOMATOS SRL- CIG BBB27EAB2E.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.;

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali, e s.m.i.;

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s. m.i.;

VISTE la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

RAVVISATA la necessità di procedere alla verifica biennale e straordinaria sull'impianto elevatore installato presso il fabbricato in località Serra Secca, che ospiterà la sede ARPAS del Dipartimento Meteo, non inserita tra quelle già in carico all'Agenzia;

DATO ATTO che al sottoscritto Direttore del Servizio Tecnico spetta l'acquisizione del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTO il preventivo formulato dall'operatore Automatos S.r.l. con sede legale in via Tuveri, 102 - Cagliari (CA) - C.F. e P.I. 02865050922, per complessivi € 300,00 oltre IVA,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	agli atti del Servizio;
DATO ATTO	che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
CONSIDERATO	che l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
RILEVATO	che le prestazioni di cui in oggetto, dato il loro modesto valore, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;
APPURATO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, non è suddivisibile in lotti;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023; che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00; che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'importo in oggetto si può procedere con affidamento diretto e che in base alla normativa vigente, per importi inferiori ad € 5.000,00 non vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006); che per importi inferiori ad € 5.000,00 il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell'Arpas approvato con Determinazione n. 2457/2025 consente l'affidamento diretto a cura del RUP;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- CONSIDERATO** che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di beni, sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";
- VISTO** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
- DATO ATTO** che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto;
- RITENUTO** che sussistano le ragioni per aderire al preventivo dell'operatore economico Automatos S.r.l.:
- l'affidamento ha un importo di € 300,00 oltre IVA, più che modesto e irrilevante ai fini della competitività nello specifico settore, consentendo maggiore flessibilità nella scelta;
 - trattandosi di contratto infra 5.000 euro, è derogabile il principio di rotazione;
 - il costo proposto per la partecipazione ai corsi è proporzionato alla qualità offerta e alla media di mercato;
 - l'operatore ha fornito in precedenza un servizio di ottima qualità, dimostrando professionalità, rispetto dei tempi e piena conformità agli accordi contrattuali;
 - l'operatore possiede una qualificazione particolare e un'esperienza consolidata in servizi analoghi, come dimostrano le precedenti esecuzioni a regola d'arte;
 - la positiva esperienza maturata unita alla pregressa conoscenza delle specifiche esigenze dell'Agenzia permette di ottimizzare le procedure per l'acquisizione della fornitura;
- DATO ATTO** che l'offerta dell'operatore economico Automatos S.r.l. risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO	ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
DATO ATTO	che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
RILEVATO	che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000 euro;
ATTESO	che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa pari a € 366,00 , sul capitolo SC02.1068 "Appalti di servizi tecnici" del corrente bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026 che contiene la necessaria disponibilità;
DATO ATTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BBB27EAB2E ; che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO	il DURC Numero Protocollo INPS_50074174 , la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, verificata l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito di ANAC;
CONSIDERATO	necessario procedere per quanto esposto in premessa,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DETERMINA

- ART.1** **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023, alla società "Automatos S.r.l. con sede legale in via Tuveri, 102 - Cagliari (CA) - C.F. e P. I. 02865050922", per l'importo di € 366,00, il "Servizio di verifica biennale e straordinarie sull'impianto elevatore installato presso il fabbricato in località Serra Secca, che ospiterà la sede ARPAS del Dipartimento Meteo";
- ART.2** **DI DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il CIG **BBB27EAB2E**;
- ART.3** **DI IMPEGNARE** - con il numero indicato nella tabella finanziaria in calce - la somma di **€ 366,00** sul capitolo "**SC02.1068** "Appalti di servizi tecnici" " del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026, in favore di "Automatos S.r.l. con sede legale in via Tuveri, 102 - Cagliari (CA) - C.F. e P.I. 02865050922 (Codice SAP 2107)";
- ART.4** **DI STIPULARE** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1068	00.01.01.00	25/05/2026	VERIF BIENNE ASCENSORE LOC.SERRA SECCA	366,00	AUTOMATOS SRL	U.1.03.02.11.999	BBB27EAB2E

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1068	TOTALE
2026	366,00	366,00
TOTALE	366,00	366,00

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
26/05/2026 14:49:38